

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 저공해자동차 운영 미비
2. 소관부점 : 경영지원실, 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조제1항에 따라 업무용 동산 및 부동산의 임대차·관리·운영 업무를 수행하고 있으며, 국유재산지원처는 같은 세칙 제24조제1항에 따라 국유재산 업무 관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「대기환경보전법¹⁾」(이하 “법”이라 한다) 제58조의5에 따라 국가기관, 지방자치단체, 공공기관²⁾은 자동차를 구매하거나 임차하는 경우 환경부령으로 정하는 비율 이상의 저공해자동차를 구매하거나 임차하여야 한다고 되어있고, 법 시행령 제1조의2에 따라 저공해자동차는 제1종, 제2종, 제3종 저공해자동차³⁾로 구분되며, 법 시행규칙 제79조의14 및 「저공해

1) 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에서 규정하고 있는 행정·공공기관의 저공해자동차 의무 구매·임차제가 수도권에서 전국으로 확대됨에 따라 「대기환경보전법」으로 이관·개정 (2019. 4. 2.)

2) 자동차를 6대 이상 보유하고 있는 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관

자동차 의무구매·임차제 업무편람」(환경부, '21.5월, 이하 “업무편람”이라 한다)에 따르면 공공기관 등은 새로 구매하거나 임차하는 차량의 100%를 제1종(전기·수소) 및 제2종(하이브리드) 저공해자동차로 구매·임차하여야 하고, 2021년부터는 그 중 80% 이상을 전기·수소전기 자동차 등 제1종 저공해자동차로 구매·임차하여야 하며,

법 제94조 제2항에 따르면 저공해자동차의 구매·임차 비율을 준수하지 못한 기관에게 300만 원 이하의 과태료⁴⁾를 부과하도록 되어 있다.

업무편람에서는 2023년부터는 법 시행규칙 개정을 통해 제1종 저공해자동차 구매·임차 비율이 기존 80%에서 100%로 상향될 예정으로 공지하고 있어, 전기자동차 충전시설 등 제1종 저공해자동차 운영을 위한 제반시설 확충이 필요하다.

또한 사회적으로 지속가능한 성장의 가치를 중시하는 ESG(Environmental·Social·Governance)경영이 강조되고 있으며, ESG 경영의 일환으로 온실가스 감축을 위한 저공해자동차 사용에 대한 요구가 확대되고 있다.

따라서 경영지원실과 국유재산지원처는 관련 법규 및 업무편람에 따라 자동차를 신규 구매·임차(재계약 포함)하는 경우 해당 비율 이상으로 저공해자동차로 구매·임차하여야 하며, 경영지원실은 저공해자동차의 확대 및 효율적인 운영을 위해 전기자동차 충전시설 확충을 위한 노력을 기울여야 한다.

3) 제1종 저공해자동차 : 전기자동차, 수소전기자동차, 태양광자동차

제2종 저공해자동차 : 하이브리드자동차

제3종 저공해자동차 : 법 제74조제1항에 따른 제조기준에 맞는 자동차 연료를 사용하는
저공해 인증 자동차

4) 과태료 1회차 100만 원, 2회차 200만 원, 3회차 이상 300만 원 등 부과횟수에 따라 최대 300만원 부과

다. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간(2020. 11. 1.~2021. 5. 31.) 동안 공사의 저공해자동차 운영 현황을 점검한 결과

[표 4]와 같이 감사일 현재 총 ①①①대의 업무용자동차를 운영하고 있으며, 전체 업무용 자동차 중 ②②대의 제1종 및 제2종 저공해자동차와 ①①대의 휘발유·경유용 일반 자동차를 운영하고 있다.

[표 4] 업무용 자동차 운영 현황

(단위 : 대)

연번	분류	사용 연료	업무용 자동차			비고
			공사회계	국유회계	합계	

“기재 생략”

i) 저공해자동차 운영 미비

그런데 법 시행규칙에서 정하는 저공해자동차 구매·임차 비율 현황 등을 점검한 결과

[표 5]와 같이 2020년도에는 ‘저공해자동차 구매·임차 비율’은 ④④%로 법령 기준 비율인 100%를 지키지 못하여 ④④④④의 과태료⁵⁾를 부과

5) 법 제58조의5 제1항에 따라 2020년도 저공해자동차 구매·임차 비율 미준수로 과태료 부과 사전통지(2021. 4. 4., 환경부)에 따라 ①①①만 원의 과태료를 부과 받았으며, 의견 제출 기한 내 과태료를 자진납부하여 20% 감경 받은 ①①만 원의 과태료를 2021. 4. 4. 납부함

처분 받았으며, 2021년도 감사일 현재 기준으로 법 시행규칙에서 정하는 산정방법에 따른 '저공해자동차 구매·임차 비율'은 88%로 법령 기준인 100%에 미달하며, '제1종 저공해자동차 구매·임차 비율'은 88%로 법령 기준인 80%를 준수하지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 5] 법령 기준 준수 여부

법령 기준	2020년	2021년
-------	-------	-------

“기재 생략”

※ 저공해자동차 구매·임차 비율은 해당년도 새로 구매·임차하는 자동차를 기준으로 산정하며 계약연장 등 재계약 자동차를 포함함

한편 「저공해자동차 의무구매·임차 실적 산정방법에 관한 고시」(2020. 4. 23. 환경부)에 따르면 한국환경공단⁶⁾ 이사장에게 사유서를 제출하여 검토·확인을 받은 승용자동차는 저공해자동차 구매·임차 비율에서 제외 할 수 있도록 되어 있으나,

국유재산지원처는 2021년 6월 계약기간이 만료되는 업무용 자동차 ◇◇◇대⁷⁾ 중 하이브리드 승용자동차 ◇대, 경유 SUV자동차 ◇◇대 등 총 ◇◇◇대에 대하여 전기자동차 충전시설 미비, 자동차 수급의

6) 한국환경공단은 시행령 제66조 따라 환경부의 저공해자동차 구매·임차 관련 업무를 위탁 받음

7) 국유회계 업무용 자동차 재계약 현황(2021년 6월 기준)

구분	기존 계약		재계약(계약기간 연장)		
	계약기간	차량	계약기간	차량	비고

“기재 생략”

어려움 등을 사유로 제1종 및 제2종 저공해자동차로 신규 입찰을 하지 아니하고 2021년 〇〇월 〇일 계약기간 연장을 위한 재계약을 진행하면서, 한국환경공단에 저공해자동차 의무 구매·임차 실적 적용에 대한 제외 요청 및 승인을 받지 않은 것으로 확인되었다.

ii) 저공해자동차 충전시설 확충 미비

그리고 공사의 본사 및 지역본부의 전기자동차 충전시설 현황을 점검한 결과

[표 6] 및 [별표 1] “본사 및 지역본부 전기자동차 충전시설 상세 현황”과 같이 본사 및 〇〇〇〇지역본부, 〇〇〇〇〇〇지역본부, 〇〇〇〇지역본부 진주시사, 〇〇〇〇지역본부 〇〇〇〇지사 등 〇개 사옥을 제외한 〇〇개 사옥에서는 전기자동차 운영을 위한 충전시설이 준비되어 있지 않는 등

[표 6] 본사 및 지역본부 전기자동차 충전시설 보유 현황

구분	합계	전기자동차 충전시설	
		보유	미보유

“기재 생략”

경영지원실은 법이 개정된 2019년 4월 이후 감사일 현재까지 전국 지역본부 및 지사에 전기차 충전시설 등을 보완할 약 2년여의 시간이 있었음에도 불구하고, 저공해자동차 도입을 위한 시설확충 계획수립 및 관련 예산 신청 등 전기자동차 관련 충전시설 확충 준비를 소홀히 한 것으로 파악되었다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사결과를 수용하며 전기차 충전시설 등 제반시설을 확충해 나가겠다고 의견을 밝혔으며, 국유재산지원처는 계약 기간만을 단순 연장한 차량의 경우 '저공해자동차 구매·임차 비율'에 포함되지 않는 것으로 해석하여 업무를 처리 하였으나, 감사에서 제시한 업무기준 해석 및 감사결과를 수용하며 향후 관련 법령기준을 준수할 수 있도록 노력하겠다고 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

① 경영지원실장 및 국유재산지원처장은 「대기환경보전법」 등 관련 법규에서 정하는 저공해자동차 구매·임차 비율 기준을 준수할 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

② 경영지원실장은 저공해자동차 운영을 위한 전기차 충전시설 등 제반시설 확충 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)